

Los cinco estados civiles

Elegir el estado civil correcto de cualquier cliente y explicar por qué.

Duración objetivo: 10 minutos · 7 segmentos · 10 preguntas · se domina con 8 de 10. Versión 2 con tus notas del 22 de septiembre: excepciones de casado por separado nombradas, comunidad de bienes en Texas, «qué pruebas y qué guardas» en cada decisión, y sin atajos categóricos. Sigue en revisión: no pasa a producción sin tu auditoría línea por línea. Los montos de las tarjetas los muestra la app con año, fuente y fecha de verificación; en el video no se dicen.

SEGMENTO 1 · EL 31 DE DICIEMBRE DECIDE

Soy Liliana. Hoy vas a resolver lo primero que se marca en una declaración y lo primero que se marca mal: el estado civil.

Se decide por un solo día: el 31 de diciembre. Lo que pasó antes no cuenta. Si tu cliente se casó el 28 de diciembre, ese año es casado. Si se divorció el 30, ese año es soltero. No hay mitades, no hay meses, no hay prorrateo.

¿Por qué importa tanto? Porque el estado civil fija la deducción estándar, los tramos de impuesto y qué créditos alcanzan. Un estado civil mal elegido cambia el reembolso en cientos o miles de dólares. Y el IRS lo revisa.

Son cinco: soltero, casado conjunto, casado por separado, cabeza de familia y cónyuge sobreviviente calificado. Te los enseño con tres cosas por cada uno: la regla, la pregunta que le haces al cliente, y qué guardas en el expediente para probarlo.

Una idea que vas a oír en todo el curso: el preparador no adivina cuál conviene. Verifica cuál corresponde. Y cuando la ley permite elegir, compara.

Historia · Liliana (opcional): una declaración con el estado civil equivocado que te tocó ver, en tu práctica o en el IRS. Qué pasó y cuánto tardó en arreglarse. 30–45 segundos.

Rosa se casó el 28 de diciembre. Fue soltera casi todo el año. ¿Cómo declara ese año?

- A** Como soltera, porque estuvo soltera más de la mitad del año. — Casi. Los meses no cuentan. El estado civil se decide por cómo estaba el 31 de diciembre, y ese día ya estaba casada.
- B** Como casada, conjunta o por separado. — Exacto. El 31 de diciembre estaba casada, así que ese año es casada para todo el año. Ahora elige entre conjunta y por separado.
- C** Mitad soltera y mitad casada, prorrateado por meses. — Casi. En la 1040 no hay prorrateo de estado civil. Es uno solo para todo el año, el que tenías el último día.

SEGMENTO 2 · SOLTERO Y CASADO CONJUNTO

Soltero es quien no está casado el 31 de diciembre, o está divorciado o separado legalmente por orden de un juez. Y que no califica para nada mejor. Soltero es el estado por defecto, no el que conviene.

Casado conjunto es una sola declaración para los dos. Todo el ingreso, todas las deducciones, todos los créditos, en un formulario. Los dos firman, y los dos responden por todo lo que dice.

Ojo: no importa que solo uno haya trabajado. El que no ganó nada va igual en la conjunta.

La deducción estándar de conjunta es el doble que la de soltero. Míralo en la tarjeta.

DEDUCCIÓN ESTÁNDAR · SOLTERO · 2026 · IRS · VERIF. SEP 2026

\$16,100

DEDUCCIÓN ESTÁNDAR · CASADOS CONJUNTA · 2026 · IRS · VERIF. SEP 2026

\$32,200

La pregunta: «¿Estabas casado el 31 de diciembre?». No «¿eres casado?». La fecha. Y si hubo divorcio o separación, «¿hay papeles de un juez?». Copia de la sentencia al expediente.

Andrés y Lucía están casados y viven juntos. Él ganó todo el ingreso; ella no trabajó. ¿Qué les conviene casi siempre?

- A** Casados presentando conjuntamente. — Exacto. Una sola declaración con los dos, la deducción estándar más alta y acceso a todos los créditos. Que uno no haya ganado no cambia nada.
- B** Él como soltero, ella no declara. — Casi. Un casado nunca puede marcar soltero. Si está casado el 31 de diciembre, es conjunta o por separado.
- C** Cada uno por separado, para que ella no tenga que declarar. — Casi. Por separado casi siempre paga más y pierde créditos. Y ella no necesita ingreso propio para ir en la declaración conjunta.

SEGMENTO 3 · CASADO POR SEPARADO: QUÉ SE PIERDE Y CUÁNDO SE ELIGE

Casado por separado es el que más se pide y el que hay que comparar con más cuidado.

Cada cónyuge presenta su propia declaración. Viviendo juntos, por regla general se pierde esto: el crédito por ingreso del trabajo, el crédito por cuidado de hijos y los créditos de educación. La deducción estándar baja a la de soltero. Y si uno detalla deducciones, el otro tiene que detallar también.

La excepción existe y hay que saberla: si el cónyuge no vivió en la casa los últimos seis meses del año, y hay un hijo en casa, el crédito por ingreso del trabajo y el de cuidado de hijos se recuperan. Los de educación no. Eso se llama «considerada no casada» y lo vemos en el segmento 5.

¿Cuándo sí se elige? Cuando uno de los dos no quiere responder por la declaración del otro: deudas con el IRS, un negocio con números que no cuadran, o falta de confianza. Por separado, cada uno responde por la suya. No es un escudo total. En Texas y en otros ocho estados con bienes en comunidad, el ingreso de los

dos se reparte por mitad en cada declaración, con un formulario aparte, el 8958. El software lo calcula, pero tú tienes que pedir los documentos de los dos.

Tener ITIN no obliga a presentar por separado. Un matrimonio con SSN e ITIN puede presentar conjunta. Lo que cambia es qué créditos alcanzan, y eso está en la lección de ITIN.

Lo que haces siempre que la ley permite elegir: corres los dos cálculos, se los muestras, y anotas en el expediente cuál eligieron y por qué.

Una pareja casada quiere presentar por separado. Tienen dos hijos y ella pagó guardería. ¿Qué pierden?

- A** Nada. Los créditos se reparten entre las dos declaraciones. — Casi. Presentar por separado no reparte los créditos: por regla general los cierra. Solo se recuperan el crédito por ingreso del trabajo y el de cuidado de hijos si ella califica como «considerada no casada», y aquí viven juntos.
- B** El crédito por ingreso del trabajo y el crédito por cuidado de hijos, por regla general. — Exacto. Viviendo juntos, por separado pierden esos dos créditos y los de educación; la deducción estándar baja a la de soltero; y si uno detalla, el otro también. Por eso se comparan los dos cálculos antes de decidir.
- C** Solo pierden la posibilidad de e-file. — Casi. Las declaraciones por separado sí se transmiten electrónicamente. Lo que se pierde son créditos y la deducción más alta.

¿Cuándo sí tiene sentido que un matrimonio presente por separado?

- A** Cuando uno de los dos no quiere hacerse responsable de la declaración del otro. — Exacto. En la conjunta los dos responden por toda la declaración. Por separado, cada uno responde por la suya. Es la razón legítima para elegirlo, y en Texas viene con un matiz: el ingreso de comunidad se reparte por mitad. Se compara y se decide con los ojos abiertos.
- B** Cuando quieren un reembolso más grande. — Casi. Por separado normalmente se paga más y se pierden créditos. No se elige para «sacar más»: se elige cuando hay una razón, y después de comparar los dos cálculos.
- C** Cuando uno de los dos tiene ITIN. — Casi. Tener ITIN no obliga a presentar por separado. Un matrimonio con SSN e ITIN puede presentar conjunta. Lo que cambia es qué créditos alcanzan.

SEGMENTO 4 · CABEZA DE FAMILIA: TRES REQUISITOS Y CÓMO LOS PRUEBAS

Cabeza de familia es el estado que más dinero deja sobre la mesa cuando no se marca. Deducción estándar más alta que soltero y tramos más suaves.

DEDUCCIÓN ESTÁNDAR · CABEZA DE FAMILIA · 2026 · IRS · VERIF. SEP 2026

\$24,150

Tres requisitos. Se cumplen los tres o no aplica.

Uno: no estar casado el 31 de diciembre, o contar como no casado.

Dos: haber pagado más de la mitad del costo de la casa ese año. Renta o hipoteca, luz, agua, comida. Si la renta la paga la abuela, la abuela cumple este requisito, no la hija.

Tres: que una persona calificada haya vivido contigo más de la mitad del año. Un hijo, un nieto, un hermano, un sobrino que sea tu dependiente.

Una excepción que en nuestra comunidad se pierde todo el tiempo: los padres. Un padre no tiene que vivir contigo. Si pagas más de la mitad de la casa donde vive tu papá, y tu papá es tu dependiente, eres cabeza de familia, aunque viva en otra ciudad.

Ahora, cómo lo pruebas. «Pago la casa» no es prueba. Prueba es un contrato o recibos de renta a su nombre, o el 1098 de la hipoteca. «Mi hijo vive conmigo» tampoco. Prueba es un registro escolar o médico con la dirección del niño. Lo anotas y lo guardas. Cuando lleguemos al Formulario 8867 vas a ver que esta es exactamente la documentación que te van a pedir.

Carmen es soltera, su hijo de 8 años vive con ella todo el año, y su mamá paga la renta de la casa donde viven los tres. ¿Carmen es cabeza de familia?

- A** Sí, porque es soltera y tiene un hijo que vive con ella. — Casi. Faltó el tercer requisito. Cabeza de familia exige pagar más de la mitad del costo de la casa, y aquí la paga la abuela.
- B** No, porque no pagó más de la mitad del costo del hogar. — Exacto. Soltera y con hijo en casa cumple dos de tres. Sin pagar más de la mitad de la casa, es soltera. Quien podría ser cabeza de familia aquí es la abuela, si el nieto califica como su dependiente.
- C** No, porque cabeza de familia solo aplica a divorciados. — Casi. Cabeza de familia no depende de haberse divorciado. Aplica a cualquier persona no casada que mantenga una casa para una persona calificada.

Luis es soltero, vive solo, y paga más de la mitad de los gastos del departamento donde vive su papá, que es su dependiente. ¿Puede ser cabeza de familia?

- A** No, porque su papá no vive con él. — Casi. Esa es la excepción que hay que saberse. Para los padres no se exige que vivan contigo. Basta pagar más de la mitad de la casa del padre y que sea tu dependiente.
- B** Sí, porque paga más de la mitad de la casa de su padre y su padre es su dependiente. — Exacto. Los padres son la única persona calificada que no tiene que vivir contigo. Esto pasa muchísimo en nuestra comunidad y se pierde por no preguntarlo.
- C** Solo si su papá tiene menos de 65 años. — Casi. La edad del padre no importa aquí. Lo que importa es que sea dependiente de Luis y que Luis pague más de la mitad de esa casa.

SEGMENTO 5 · «CONSIDERADA NO CASADA»: LA MAMÁ SEPARADA

Este es el caso que más veo y el que más se marca mal.

María sigue casada por ley. No hay divorcio. Pero Rubén se fue en marzo y no volvió. Sofía y Mateo viven con ella. Ella paga la renta.

Muchos la marcan casada por separado, porque «sigue casada». Y pierde el crédito por ingreso del trabajo, la deducción de cabeza de familia, todo.

La regla: si el cónyuge no vivió en la casa los últimos seis meses del año, ella paga más de la mitad de la casa, y un hijo vive con ella más de medio año, el IRS la considera no casada. Puede marcar cabeza de familia, con sus créditos completos.

Fíjate en los últimos seis meses. Si él se fue en agosto, no cumple. Si se fue en junio o antes y no regresó, sí. La pregunta es «¿desde qué mes no vive en la casa?», y la siguiente es «¿qué tienes que lo respalde?»: el contrato de renta solo a nombre de ella, un cambio de dirección, una orden de custodia. Eso va al expediente.

Y si no tiene hijos ni persona calificada en casa, no hay salida: sigue casada, y es por separado. Lo que le cambia el panorama es un divorcio o una separación legal por juez.

María sigue casada legalmente, pero su esposo se fue en marzo y no volvió. Sus dos hijos viven con ella y ella paga todo. ¿Qué marca?

- A** Casada presentando por separado, porque no hay divorcio. — Casi. Sin divorcio puede marcar por separado, sí, pero pierde créditos. Como el esposo no vivió en la casa los últimos seis meses del año, ella cuenta como no casada y puede ser cabeza de familia.
- B** Cabeza de familia, porque el esposo no vivió en la casa los últimos seis meses y ella mantiene a los hijos. — Exacto. Se llama «considerada no casada»: separada de hecho los últimos seis meses del año, paga más de la mitad de la casa, y un hijo vive con ella más de medio año. Cabeza de familia, con sus créditos completos.
- C** Soltera, porque ya no vive con él. — Casi. Soltera no, porque sigue casada por ley. Vivir separados no cambia el estado legal. La salida correcta es cabeza de familia, si cumple los requisitos.

SEGMENTO 6 · CÓNYUGE SOBREVIVIENTE CALIFICADO

Cuando fallece el esposo o la esposa, el año del fallecimiento se presenta conjunta, como el último año juntos ante el IRS.

Los dos años siguientes, si el que sobrevive no se ha vuelto a casar y tiene un hijo dependiente en casa, marca cónyuge sobreviviente calificado. Antes se llamaba viudo calificado. Da los mismos tramos y la misma deducción que casado conjunta, dos años más.

Después de esos dos años, si sigue con el hijo en casa, pasa a cabeza de familia. Si no, a soltero.

Las preguntas: «¿cuándo falleció?» y «¿hay un hijo viviendo contigo?». Al expediente: la fecha de fallecimiento.

El esposo de Teresa falleció en 2025. Ella no se ha vuelto a casar y su hija de 12 años vive con ella. ¿Cómo declara el año 2026?

- A** Soltera con dependiente. — Casi. Le corresponde algo mejor. Los dos años siguientes al fallecimiento, con un hijo dependiente en casa, puede usar las tasas de casada conjunta como viuda calificada.
- B** Cónyuge sobreviviente calificada, con las tasas de casada conjunta. — Exacto. El año del fallecimiento presenta conjunta con él. Los dos años siguientes, si tiene un hijo dependiente en casa y no se ha casado, marca cónyuge sobreviviente calificada. Después pasa a cabeza de familia.
- C** Casada conjunta, como si él viviera. — Casi. Conjunta con el fallecido solo se permite en el año en que murió. Del año siguiente en adelante es cónyuge sobreviviente calificada, que da las mismas tasas.

SEGMENTO 7 · LOS TRES ERRORES, DÓNDE VA EN LA 1040, Y EL CASO COMPLETO

Tres errores que vi cientos de veces, en mi oficina y en el IRS.

Uno: la soltera con hijos que se marca soltera. Si paga más de la mitad de la casa y el hijo vive con ella, es cabeza de familia.

Dos: el casado que vive con su esposa y quiere cabeza de familia «porque él mantiene la casa». No. Viviendo juntos, es conjunta o por separado. Le muestras los dos cálculos. Si lo marcas cabeza de familia, lo firmas tú.

Tres: la que se separó hace años sin papeles y se marca soltera. Sin divorcio sigue casada. Con hijos en casa, cabeza de familia. Sin hijos, por separado.

Dónde va: el estado civil es la primera casilla de la 1040, arriba del nombre. El software te lo pregunta antes que nada, y todo lo demás se calcula a partir de ahí. Si lo cambias al final, revisa la declaración entera.

El caso completo. María: casada por ley, Rubén se fue en marzo, dos hijos con ella, ella paga todo. Considerada no casada, cabeza de familia. Deducción alta, crédito por ingreso del trabajo, crédito por hijos. Y en el expediente: el contrato de renta a su nombre y el registro escolar de Sofía con esa dirección.

En la práctica de este módulo vas a hacer esto mismo con tres familias, y en la siguiente lección vemos quién es dependiente, que es la otra mitad de esta decisión.

Historia · Liliana (opcional): una persona real, sin nombre, a la que le cambió el reembolso por corregir el estado civil. 30–45 segundos.

Un cliente casado que vive con su esposa te pide marcar cabeza de familia «porque él mantiene la casa». ¿Qué haces?

- A** Lo marcas, porque de verdad paga todo. — Casi. Pagar la casa no basta. Cabeza de familia exige no estar casado, o que el cónyuge no haya vivido en la casa los últimos seis meses. Viviendo juntos, es conjunta o por separado. Marcarlo es una declaración falsa que firmas tú.
- B** Le explicas que viviendo con su esposa no califica, y le muestras los dos cálculos que sí corresponden: conjunta y por separado. — Exacto. No adivinas cuál le conviene: verificas cuál corresponde y comparas las dos opciones que la ley le da. Si insiste en cabeza de familia, la respuesta es no. Tu firma vale más que ese cliente.
- C** Lo marcas soltero, que es más neutral. — Casi. Soltero es igual de falso. Un casado el 31 de diciembre solo tiene dos opciones: conjunta o por separado.

Ana se separó de su esposo hace dos años, sin papeles. No tiene hijos y vive sola. ¿Qué marca?

- A** Soltera, porque ya llevan dos años separados. — Casi. Sin divorcio ni separación legal por orden judicial, sigue casada ante el IRS. Es el error más común de este grupo, y la pregunta que lo evita es «¿hay papeles de un juez?».
- B** Casada presentando por separado. — Exacto. Sin hijos en casa no puede ser cabeza de familia, y sin sentencia sigue casada. Es por separado, y le conviene saber que un divorcio o una separación legal le cambiaría el panorama.
- C** Cabeza de familia, porque mantiene su propia casa. — Casi. Cabeza de familia necesita una persona calificada que viva con ella. Mantener su propia casa sola no alcanza.

CHECKLIST DESCARGABLE DE ESTA LECCIÓN

- ☐ ¿Estaba casado el 31 de diciembre? (fecha exacta de matrimonio, divorcio o separación por juez)
- ☐ ¿Quién vivió en la casa y cuántos meses? (nombre, relación, meses)
- ☐ ¿Quién pagó más de la mitad del costo de la casa? (renta o hipoteca, servicios, comida)
- ☐ Si sigue casado y vive separado: ¿desde qué mes no vive el cónyuge en la casa? (últimos seis meses del año)
- ☐ Evidencia guardada: contrato o recibo de renta a su nombre, registro escolar o médico con la dirección del hijo, orden de custodia si la hay
- ☐ Si la ley permite elegir (conjunta vs por separado): los dos cálculos comparados y anotado cuál se eligió y por qué
- ☐ En Texas: si es por separado, ingreso de comunidad repartido (Formulario 8958)